



P U T U S A N

Nomor 722/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ardiyanto Bin Mukhlis**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/9 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bumi Sukasari Indah Blok B5 No. 23 Rt. 01
Rw. 06 Kel. Purwasari Kec. Sukasari Kab.
Karawang Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Lepas

Terdakwa Ardiyanto Bin Mukhlis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 722/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 722/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIYANTO bin MUKHLIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIYANTO bin MUKHLIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun pelajaran 2013/2014 atas nama INDRA TAQI PERMANA dengan Nomor Induk Siswa 9967036104 pada SMA Negeri 13 Jakarta Utara;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J7 Prime warna putih dengan IMEI 1: 352721091308713, IMEI 2: 352722091398711 berikut Simcard 0812 8044 9874
 - 1 (satu) unit CPU warna hitam;
 - 1 (satu) unit monitor merk SPC warna hitam
 - 1 (satu) unit Printer EPSON L3110 warna hitam**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa ia, Terdakwa ARDIYANTO BIN MUKHLIS pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu pada bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Depan Pintu 9 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, saksi Agung Jayakarta, saksi Tian Wijanarko dan saksi Safriyan Tuberki yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan patroli cyber di media social Facebook kemudian dalam akun Facebook REAL DWI NOVITA memposting jasa cetak dan pembuatan ijazah SMP/SMA/SMK palsu dengan harga Rp.1.700.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) lembar Ijazah dan dalam akun tersebut mencantumkan nomor Whatsapp 08995043020 lalu anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan undercover buy sebanyak 1 (satu) lembar ijazah SMA Negeri 13 Jakarta ke nomor Whatsapp 08995043020, kemudian terdakwa meminta untuk mengirimkan data diri dan foto. Adapun sistem pembayarannya dengan cara COD (Cash On Delivery) dan harga yang disepakati ada Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi kemudian terdakwa mengatakan waktu pengerjaan ijazah palsu tersebut adalah 2-3 hari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 di Perum Bumi Sukasari Indah Blok. B5 No.23 Kel. Sukasari, Kec. Purwasari, Karawang, Jawa Barat, terdakwa membuat 1 (satu) lembar Ijazah palsu an. INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 9967036104 tahun pelajaran 2013/2014 pada SMAN 13 Jakarta Utara 1 (satu) unit Komputer berwarna

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Hitam yang digunakan untuk mengedit ijazah dan foto dan 1 (satu) buah printer merk Epson yang digunakan untuk mencetak ijazah dan foto dan setelah selesai membuat Ijazah palsu tersebut kemudian terdakwa menghubungi pemesan dan selanjutnya janji bertemu di depan Pintu 9 Pelabuhan Tanjung Priok;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 19.30 Wib bertempat di Depan Pintu 9 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Ijazah palsu an. INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 9967036104 tahun pelajaran 2013/2014 pada SMAN 13 Jakarta kepada saksi Agung Jakayarta dan setelah memastikan bahwa ijazah tersebut palsu kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah palsu an. INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 9967036104 tahun pelajaran 2013/2014 pada SMAN 13 Jakarta Utara, 1 (satu) unit HP merek Samsung J7 Prime warna putih, 1 (satu) unit CPU warna hitam, 1 (satu) unit monitor merek SPC warna hitam dan 1 (satu) unit Printer Epson L3110 warna hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat dokumen izasah palsu tersebut adalah untuk mendapatkan uang dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan April 2021 dan telah mencetak sekira 230 ijazah dengan keuntungan sekira Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Berdasarkan keterangan Dra. TUTI SUKARNI, M.Si., selaku Kepala Sekolah SMA 13 Jakarta menyebutkan yang berhak menerbitkan Ijazah adalah instansi pendidikan yang sudah terakreditasi berdasarkan jenjang pendidikannya kemudian terhadap 1 (satu) lembar Ijazah an. INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 9967036104 tahun pelajaran 2013/2014 pada SMAN 13 Jakarta tidak terdaftar atau palsu dengan alasan sebagai berikut

Perbedaan	Asli	Palsu
1. Hologram	Hologram menjadi satu kesatuan dengan form kertas yang dikeluarkan Perum Peruri	Hologram pada ijazah palsu dibuat sendiri dan ditempelkan di bagian tertentu. Namun itu hanya dapat diketahui oleh sekolah yang mengeluarkan ijazah, yakni



		pada penomoran seri ijazah dan kode ijazah
2. Kepala Sekolah	Kepala SMAN 13 Jakarta Tahun pelajaran 2013/2014 adalah Noviolaleni.	Kepala SMAN 13 Jakarta Tahun pelajaran 2013/2014 adalah Tuti Sukarni.
3. Nama dan NIK	Tuti Sukarni NIP.196407221989022 001	Tuti Sukarni NIP. 1992827699276161002

Sehingga Pihak yang dirugikan dengan beredarnya satu lembar ijazah Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2013/2014 atas nama INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 1306061401920001 adalah SMA Negeri 13 Jakarta dan Kepala Sekolah, karena tanda tangan yang tertera di Ijazah tersebut bukan tanda tangan Kepala Sekolah asli akan tetapi dipalsukan

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG JAYAKARTA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok
 - Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARDIYANTO bin MUKHLIS pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan Pintu 9 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun pelajaran 2013/2014 atas nama INDRA TAQI PERMANA dengan Nomor Induk Siswa 9967036104 pada SMA Negeri 13 Jakarta
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama tim dari Unit III Krimsus Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah melakukan penangkapan terdakwa di depan Pintu 9 Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok Jakarta Utara. Adapun saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dengan peran sebagai pembuat 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun pelajaran 2013/2014 atas nama INDRA TAQI PERMANA dengan Nomor Induk Siswa 9967036104 pada SMA Negeri 13 Jakarta Utara.

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023, tim opsial melakukan patroli cyber dan mendapati adanya akun Facebook REAL DWI NOVITA yang memposting jasa cetak dan pembuatan ijazah SMP/SMA/SMK palsu dengan harga Rp.1.700.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) lembar Ijazah. Bahwa akun tersebut juga mencantumkan nomor Whatsapp 08995043020, selanjutnya tim melakukan undercover buy sebanyak 1 (satu) lembar ijazah SMA Negeri 13 Jakarta ke nomor Whatsapp 08995043020, kemudian pelaku meminta untuk mengirimkan data diri dan foto. Adapun sistem pembayarannya dengan cara COD (Cash On Delivery) dan harga yang disepakati ada Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi kemudian pelaku mengatakan waktu pengerjaan ijazah palsu tersebut adalah 2-3 hari dan pada tanggal 18 Mei 2023 pelaku mengatakan jika pesanan berupa ijazah palsu sudah jadi dan siap diantarkan langsung oleh yang bersangkutan, kemudian tim opsial mengatur tempat yaitu di depan Pintu 9 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk bertemu dengan pelaku. Dan sekira pukul 19.30 WIB, pelaku tiba di tempat yang dijanjikan dan langsung mengeluarkan dokumen palsu berupa 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun pelajaran 2013/2014 atas nama INDRA TAQI PERMANA dengan Nomor Induk Siswa 9967036104 pada SMA Negeri 13 Jakarta Utara dan setelah diperhatikan secara teliti, kemudian tim memastikan jika dokumen berupa ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun pelajaran 2013/2014 atas nama INDRA TAQI PERMANA dengan Nomor Induk Siswa 9967036104 pada SMA Negeri 13 Jakarta Utara tersebut adalah dokumen palsu dan diakui oleh pelaku jika dirinya yang membuat dokumen tersebut tanpa izin ataupun perintah dari instansi yang berhak membuat dan menerbitkan dokumen tersebut, Atas peristiwa tersebut selanjutnya tim langsung mengamankan pelaku yang kemudian diketahui bernama dan barang bukti ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan tindak pidana memalsukan dokumen berupa ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran 2013/2014 atas nama INDRA TAQI PERMANA dengan Nomor Induk Siswa 9967036104 pada SMA Negeri 13 Jakarta Utara adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan dokumen palsu tersebut, dimana keuntungannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. TIAN WIJANAROKO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARDIYANTO bin MUKHLIS pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan Pintu 9 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun pelajaran 2013/2014 atas nama INDRA TAQI PERMANA dengan Nomor Induk Siswa 9967036104 pada SMA Negeri 13 Jakarta
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama tim dari Unit III Krimsus Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah melakukan penangkapan terdakwa di depan Pintu 9 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Adapun saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dengan peran sebagai pembuat 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun pelajaran 2013/2014 atas nama INDRA TAQI PERMANA dengan Nomor Induk Siswa 9967036104 pada SMA Negeri 13 Jakarta Utara.
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023, tim opsional melakukan patroli cyber dan mendapati adanya akun Facebook REAL DWI NOVITA yang memposting jasa cetak dan pembuatan ijazah SMP/SMA/SMK palsu dengan harga Rp.1.700.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) lembar Ijazah. Bahwa akun tersebut juga mencantumkan nomor Whatsapp 08995043020, selanjutnya tim melakukan undercover buy sebanyak 1 (satu) lembar ijazah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA Negeri 13 Jakarta ke nomor Whatsapp 08995043020, kemudian pelaku meminta untuk mengirimkan data diri dan foto. Adapun sistem pembayarannya dengan cara COD (Cash On Delivery) dan harga yang disepakati ada Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi kemudian pelaku mengatakan waktu pengerjaan ijazah palsu tersebut adalah 2-3 hari dan pada tanggal 18 Mei 2023 pelaku mengatakan jika pesanan berupa ijazah palsu sudah jadi dan siap diantarkan langsung oleh yang bersangkutan, kemudian tim opsional mengatur tempat yaitu di depan Pintu 9 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk bertemu dengan pelaku. Dan sekira pukul 19.30 WIB, pelaku tiba di tempat yang dijanjikan dan langsung mengeluarkan dokumen palsu berupa 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun pelajaran 2013/2014 atas nama INDRA TAQI PERMANA dengan Nomor Induk Siswa 9967036104 pada SMA Negeri 13 Jakarta Utara dan setelah diperhatikan secara teliti, kemudian tim memastikan jika dokumen berupa ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun pelajaran 2013/2014 atas nama INDRA TAQI PERMANA dengan Nomor Induk Siswa 9967036104 pada SMA Negeri 13 Jakarta Utara tersebut adalah dokumen palsu dan diakui oleh pelaku jika dirinya yang membuat dokumen tersebut tanpa izin ataupun perintah dari instansi yang berhak membuat dan menerbitkan dokumen tersebut, Atas peristiwa tersebut selanjutnya tim langsung mengamankan pelaku yang kemudian diketahui bernama dan barang bukti ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan tindak pidana memalsukan dokumen berupa ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun pelajaran 2013/2014 atas nama INDRA TAQI PERMANA dengan Nomor Induk Siswa 9967036104 pada SMA Negeri 13 Jakarta Utara adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan dokumen palsu tersebut, dimana keuntungannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Pintu 9 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan tidak melakukan perlawanan, Terdakwa mengetahui bahwa yang menangkap adalah petugas kepolisian pada saat itu petugas menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah Polisi
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membuat dokumen palsu yaitu 1 (satu) lembar Ijazah palsu an. INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 9967036104 tahun pelajaran 2013/2014 pada SMAN 13 Jakarta Utara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Pintu 9 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa 1 (satu) lembar Ijazah an. INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 9967036104 tahun pelajaran 2013/2014 pada SMAN 13 Jakarta Utara merupakan ijazah palsu yang telah dibuat langsung oleh Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) lembar Ijazah palsu an. INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 9967036104 tahun pelajaran 2013/2014 pada SMAN 13 Jakarta Utara ke Pintu 9 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB adalah dalam rangka mengantarkan ijazah palsu tersebut kepada pemesan yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. KAHFI INDRA dan ternyata orang tersebut adalah polisi yang melakukan undercover (penyamaran);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Pintu 9 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut Terdakwa mengantarkan 1 (satu) lembar Ijazah palsu an. INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 9967036104 tahun pelajaran 2013/2014 pada SMAN 13 Jakarta Utara dengan tujuan agar orang lain menggunakan ijazah palsu tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 di Perum Bumi Sukasari Indah Blok. B5 No.23 Kel. Sukasari, Kec. Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Terdakwa telah membuat 1 (satu) lembar Ijazah palsu an. INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 9967036104 tahun pelajaran 2013/2014 pada SMAN 13 Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa membuat 1 (satu) lembar Ijazah palsu an. INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 9967036104 tahun pelajaran 2013/2014 pada SMAN 13 Jakarta Utara tanpa dibantu orang lain atau sendiri.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat 1 (satu) lembar Ijazah palsu an. INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 9967036104 tahun pelajaran 2013/2014 pada SMAN 13 Jakarta Utara tersebut menggunakan 1 (satu) unit Komputer berwarna Hitam yang digunakan untuk mengedit ijazah dan foto dan 1 (satu) buah printer merk Epson yang digunakan untuk mencetak ijazah dan foto;
- Bahwa setelah mendapatkan data tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pembuatan dengan Terdakwa edit menggunakan Komputer milik Terdakwa dengan aplikasi PhotoShop dengan cara memasukan nama, data diri serta SMA ke blanko ijazah yang sudah Terdakwa buat di aplikasi PhotoShop kemudian tentukan font untuk merubah huruf seperti asli setelah jadi Terdakwa langsung print menggunakan printer Epson milik Terdakwa kemudian Terdakwa mencetak foto yang sudah dikirim memakai kertas foto dengan menggunakan printer Epson selanjutnya Terdakwa menempelkan foto dan melakukan cap 3 jari menggunakan tangan Terdakwa sendiri. setelah itu Terdakwa tanda tangani kolom kepala sekolah menggunakan pulpen balliner dan menstempel tanda tangan tersebut dengan stempel yang sudah Terdakwa pesan;
- Bahwa Terdakwa membuat 1 (satu) lembar Ijazah palsu an. INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 9967036104 tahun pelajaran 2013/2014 pada SMAN 13 Jakarta Utara tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uangnya belum Terdakwa terima, sudah tertangkap terlebih dahulu. Rencana uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan hak dalam membuat 1 (satu) lembar Ijazah palsu an. INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 9967036104 tahun pelajaran 2013/2014 pada SMAN 13 Jakarta Utara
- Bahwa Terdakwa terdakwa mengetahui membuat 1 (satu) lembar Ijazah palsu an. INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 9967036104 tahun pelajaran 2013/2014 pada SMAN 13 Jakarta Utara tersebut adalah perbuatan melawan hukum sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan. Bahwa Terdakwa yang membuatnya dengan mengedit di PhotoShop serta mencetaknya dan identitas sesuai dengan pesanan, untuk yang berhak menerbitkan adalah pihak dinas Pendidikan;
- Bahwa terdakwa hanya membuat dokumen izasah palsu saja dan biasanya Terdakwa membuat atau mengedit izasah palsu lalu Terdakwa mengantarnya langsung atau mengirimnya menggunakan ekspedisi dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan kegiatan ini sudah berjalan dari bulan April 2021 dan mencetak sekira 230 ijazah dengan keuntungan sekira Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa alat-alat dan bahan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat dokumen palsu berupa ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun pelajaran 2013/2014 atas nama INDRA TAQI PERMANA dengan Nomor Induk Siswa 9967036104 pada SMA Negeri 13 Jakarta Utara, antara lain 1 (satu) unit Komputer, 1 (satu) unit Pinter Merk EPSON, 1 (satu) unit Pinter Merk HP Lacer Z, kertas foto, kertas Concord berwarna kuning dan pulpen Snowman 700
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun pelajaran 2013/2014 atas nama INDRA TAQI PERMANA dengan Nomor Induk Siswa 9967036104 pada SMA Negeri 13 Jakarta Utara;
2. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J7 Prime warna putih dengan IMEI 1: 352721091308713, IMEI 2: 352722091398711 berikut Simcard 0812 8044 9874
3. 1 (satu) unit CPU warna hitam;
4. 1 (satu) unit monitor merk SPC warna hitam
5. 1 (satu) unit Printer EPSON L3110 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, saksi Agung Jayakarta, saksi Tian Wijanarko dan saksi Safriyan Tuberki yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan patroli cyber di media social Facebook kemudian dalam akun Facebook REAL DWI NOVITA memposting jasa cetak dan pembuatan ijazah SMP/SMA/SMK palsu dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) lembar Ijazah dan dalam akun tersebut mencantumkan nomor Whatsapp 08995043020 lalu anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan undercover buy sebanyak 1 (satu) lembar ijazah SMA Negeri 13 Jakarta ke nomor Whatsapp 08995043020, kemudian terdakwa meminta untuk mengirimkan data diri dan foto. Adapun sistem pembayarannya dengan cara COD (Cash On Delivery) dan harga yang disepakati ada

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi kemudian terdakwa mengatakan waktu pengerjaan ijazah palsu tersebut adalah 2-3 hari;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 di Perum Bumi Sukasari Indah Blok. B5 No.23 Kel. Sukasari, Kec. Purwasari, Karawang, Jawa Barat, terdakwa membuat 1 (satu) lembar Ijazah palsu an. INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 9967036104 tahun pelajaran 2013/2014 pada SMAN 13 Jakarta Utara 1 (satu) unit Komputer berwarna Hitam yang digunakan untuk mengedit ijazah dan foto dan 1 (satu) buah printer merk Epson yang digunakan untuk mencetak ijazah dan foto dan setelah selesai membuat Ijazah palsu tersebut kemudian terdakwa menghubungi pemesan dan selanjutnya janji bertemu di depan Pintu 9 Pelabuhan Tanjung Priok;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 19.30 Wib bertempat di Depan Pintu 9 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Ijazah palsu an. INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 9967036104 tahun pelajaran 2013/2014 pada SMAN 13 Jakarta kepada saksi Agung Jakayarta dan setelah memastikan bahwa ijazah tersebut palsu kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah palsu an. INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 9967036104 tahun pelajaran 2013/2014 pada SMAN 13 Jakarta Utara, 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime warna putih, 1 (satu) unit CPU warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk SPC warna hitam dan 1 (satu) unit Printer Epson L3110 warna hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat dokumen izasah palsu tersebut adalah untuk mendapatkan uang dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan April 2021 dan telah mencetak sekira 230 ijazah dengan keuntungan sekira Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa berdasarkan keterangan Dra. TUTI SUKARNI, M.Si., selaku Kepala Sekolah SMA 13 Jakarta menyebutkan yang berhak menerbitkan Ijazah adalah instansi pendidikan yang sudah terakreditasi berdasarkan jenjang pendidikannya kemudian terhadap 1 (satu) lembar Ijazah an. INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 9967036104 tahun pelajaran

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/2014 pada SMAN 13 Jakarta tidak terdaftar atau palsu dengan alasan sebagai berikut :

Perbedaan	Asli	Palsu
4. Hologram	Hologram menjadi satu kesatuan dengan form kertas yang dikeluarkan Perum Peruri	Hologram pada ijazah palsu dibuat sendiri dan ditempelkan di bagian tertentu. Namun itu hanya dapat diketahui oleh sekolah yang mengeluarkan ijazah, yakni pada penomoran seri ijazah dan kode ijazah
5. Kepala Sekolah	Kepala SMAN 13 Jakarta Tahun pelajaran 2013/2014 adalah Noviolaleni.	Kepala SMAN 13 Jakarta Tahun pelajaran 2013/2014 adalah Tuti Sukarni.
6. Nama dan NIK	Tuti Sukarni NIP.196407221989022 001	Tuti Sukarni NIP. 1992827699276161002

Sehingga Pihak yang dirugikan dengan beredarnya satu lembar ijazah Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2013/2014 atas nama INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 1306061401920001 adalah SMA Negeri 13 Jakarta dan Kepala Sekolah, karena tanda tangan yang tertera di Ijazah tersebut bukan tanda tangan Kepala Sekolah asli akan tetapi dipalsukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa ARDIYANTO bin MUKHLIS sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, saksi Agung Jayakarta, saksi Tian Wijanarko dan saksi Safriyan Tuberki yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan patroli cyber di media social Facebook kemudian dalam akun Facebook REAL DWI NOVITA memposting jasa cetak dan pembuatan ijazah SMP/SMA/SMK palsu dengan harga Rp.1.700.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) lembar Ijazah dan dalam akun tersebut mencantumkan nomor Whatsapp 08995043020 lalu anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan undercover buy sebanyak 1 (satu) lembar ijazah SMA Negeri 13 Jakarta ke nomor Whatsapp 08995043020, kemudian terdakwa meminta untuk mengirimkan data diri dan foto. Adapun sistem pembayarannya dengan cara COD (Cash On Delivery) dan harga yang disepakati ada Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi kemudian terdakwa mengatakan waktu pengerjaan ijazah palsu tersebut adalah 2-3 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 di Perum Bumi Sukasari Indah Blok. B5 No.23 Kel. Sukasari, Kec. Purwasari, Karawang, Jawa Barat, terdakwa membuat 1 (satu) lembar Ijazah palsu an. INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 9967036104 tahun pelajaran 2013/2014 pada SMAN 13 Jakarta Utara 1 (satu) unit Komputer berwarna Hitam yang digunakan untuk mengedit ijazah dan foto dan 1 (satu) buah printer merk Epson yang digunakan untuk mencetak ijazah dan foto dan setelah selesai membuat Ijazah palsu tersebut kemudian terdakwa menghubungi pemesan dan selanjutnya janji bertemu di depan Pintu 9 Pelabuhan Tanjung Priok. pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 19.30 Wib bertempat di Depan Pintu 9 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Ijazah palsu an. INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 9967036104 tahun pelajaran 2013/2014 pada SMAN 13 Jakarta kepada saksi Agung Jakayarta dan setelah memastikan bahwa ijazah tersebut palsu kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah palsu an. INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 9967036104 tahun pelajaran 2013/2014 pada SMAN 13 Jakarta Utara, 1 (satu) unit HP merek Samsung J7 Prime warna putih, 1 (satu) unit CPU warna hitam, 1 (satu) unit monitor merek SPC warna hitam dan 1 (satu) unit Printer Epson L3110 warna hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat dokumen izasah palsu tersebut adalah untuk mendapatkan uang dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan April 2021 dan telah mencetak sekira 230 ijazah dengan keuntungan sekira Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Dra. TUTI SUKARNI, M.Si., selaku Kepala Sekolah SMA 13 Jakarta menyebutkan yang berhak menerbitkan Ijazah adalah instansi pendidikan yang sudah terakreditasi berdasarkan jenjang pendidikannya kemudian terhadap 1 (satu) lembar Ijazah an. INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 9967036104 tahun pelajaran 2013/2014 pada SMAN 13 Jakarta tidak terdaftar atau palsu dengan alasan sebagai berikut :

Perbedaan	Asli	Palsu
7. Hologram	Hologram menjadi satu kesatuan dengan form	Hologram pada ijazah palsu dibuat sendiri dan ditempelkan di

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



	kertas yang dikeluarkan Perum Peruri	bagian tertentu. Namun itu hanya dapat diketahui oleh sekolah yang mengeluarkan ijazah, yakni pada penomoran seri ijazah dan kode ijazah
8. Kepala Sekolah	Kepala SMAN 13 Jakarta Tahun pelajaran 2013/2014 adalah Noviolaleni.	Kepala SMAN 13 Jakarta Tahun pelajaran 2013/2014 adalah Tuti Sukarni.
9. Nama dan NIK	Tuti Sukarni NIP.196407221989022 001	Tuti Sukarni NIP. 1992827699276161002

Sehingga Pihak yang dirugikan dengan beredarnya satu lembar ijazah Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2013/2014 atas nama INDRA TAQY PERMANA dengan nomor induk siswa 1306061401920001 adalah SMA Negeri 13 Jakarta dan Kepala Sekolah, karena tanda tangan yang tertera di Ijazah tersebut bukan tanda tangan Kepala Sekolah asli akan tetapi dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun pelajaran 2013/2014 atas nama INDRA TAQI PERMANA dengan Nomor Induk Siswa 9967036104 pada SMA Negeri 13 Jakarta Utara, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J7 Prime warna putih dengan IMEI 1: 352721091308713, IMEI 2: 352722091398711 berikut Simcard 0812 8044 9874, 1 (satu) unit CPU warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk SPC warna hitam dan 1 (satu) unit Printer EPSON L3110 warna hitam Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan SMAN 13 Jakarta;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiyanto Bin Mukhlis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun pelajaran 2013/2014 atas nama INDRA TAQI PERMANA dengan Nomor Induk Siswa 9967036104 pada SMA Negeri 13 Jakarta Utara;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J7 Prime warna putih dengan IMEI 1: 352721091308713, IMEI 2: 352722091398711 berikut Simcard 0812 8044 9874
- 1 (satu) unit CPU warna hitam;
- 1 (satu) unit monitor merk SPC warna hitam
- 1 (satu) unit Printer EPSON L3110 warna hitam

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Edi Junaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H. dan Yamto Susena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mellisa Harahap, S.H., M.Kn Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erry Iriawan, S.H.

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mellisa Harahap, S.H., M.Kn

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr